

1501189-84.2021.8.26.0621
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa
Comarca: Lorena
Foro: Foro de Lorena
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/11/2022
... semelhante e recente:

"Apelação Criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. (...) Correto reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o apelante Izaque na fase intermediária, com compensação parcial com a agravante da multirreincidência, resultando em aumento de um sexto. (...)". (TJSP; Apelação Criminal 1500128-92.2022.8.26.0189; Relator (a): ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lorena
Foro de Lorena - Vara Criminal
Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501189-84.2021.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501189-84.2021.8.26.0621
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2354502/2021 - 02º D.P. LORENA, 22207822 - 02º D.P. LORENA, 802/21/212 - 02º D.P. LORENA, 2354502 - 02º D.P. LORENA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ADILSON MOREIRA CARDOSO
Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de ADILSON MOREIRA CARDOSO, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (fls. 104/106).

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (fls. 115), apresentando defesa prévia (fls. 127). Posteriormente, em 28 de junho de 2022, a peça acusatória foi recebida (fls. 128/131).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação, e, ao final, realizado o interrogatório do réu. Em seguida, as partes apresentaram suas alegações finais em audiência (mídia à fls. 188).

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a consequente condenação do réu, nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado. Em preliminar, suscitou a nulidade das provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Desde já, malgrado respeito destinado à nobre defensora, afasto a preliminar defensiva invocada, já que, no caso em apreço, a ação policial observou as formalidades legais.

Como se verá à frente, a abordagem dos policiais militares não fora motivada por opiniões subjetivas destes, mas por um fato objetivo: o comportamento incomum do réu, por conta do nervosismo demonstrado.

E a suspeita dos agentes públicos se reforçou quando estes descobriram que o acusado estava foragido da justiça, além de já ser conhecido nos meios policiais, conforme declararam os agentes policiais responsáveis pela realização da ação fiscalizatória pessoal.

Significa dizer, a revista pessoal se baseou em um contexto fático de fundadas razões (justa causa) de que o acusado estava trazendo consigo algo de ilícito, e o que foi comprovado.

Frise-se que o artigo 244, do Código de Processo Penal, legitima os agentes da lei realizarem busca pessoal, independente de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos, mostrando-se perfeitamente legal o agir dos agentes públicos na espécie.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO. Preliminar de nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais sem fundada suspeita. Rejeição. Adolescente que estava em flagrante delito. Busca pessoal efetuada nos moldes dos arts. 240, § 2º e 244, ambos do CPP. Alegação de que seria necessária prévia atividade investigativa. Descabimento. Autoria e materialidade demonstradas. (...) Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1501383-93.2022.8.26.0542; Relator (a): Sulaiman Miguel; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Osasco - Vara da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022) (Sublinhado meu).

Superada a preliminar, no mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade narcotraficante se encontra demonstrada nos autos pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); boletim de ocorrência (fls. 03/06); auto de exibição e apreensão (fls. 07/08); fotografias (fls. 20/22 e 35/38); laudo de constatação provisória (fls. 42/44) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 91/93), com resultados positivos para “cocaina”, substância presente na lista da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações; posteriormente renovados sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

A prova de autoria também é inconteste. A começar pela própria confissão parcial do acusado. Senão vejamos.

O policial militar Cleber Silva Moraes informou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos quando se deparou com o acusado, o qual, ao avistar a viatura da

polícia, demonstrou certo nervosismo, o que motivou sua abordagem. Durante busca pessoal, encontrou-se em seu poder, mais precisamente no bolso de sua blusa, certa quantidade de "cocaína" à granel, assim como 87 microtubos, contendo a mesma substância. Já em sua jaqueta também foram localizados 140 microtubos vazios, além de quinhentos reais. De acordo com a testemunha, ao questionar o réu a respeito dos entorpecentes, este admitiu que havia pego as drogas no bairro Cecap, nesta urbe, e que as levaria até Pindamonhangaba/SP. Indagado, disse que não conhecia o réu até aquele dia, embora conhecesse seu histórico criminal, inclusive, descobrindo em sede policial que Adilson era procurado pela Justiça (mandado de prisão em aberto em seu desfavor, expedido na comarca de Bauru/SP).

Seu companheiro de farda Valdir Gomes Ramos depôs em sentido semelhante.

Em seu interrogatório, o réu confessou parcialmente os fatos. Disse que, de fato, estava foragido da justiça, residindo em Pindamonhangaba/SP, porém, na data dos fatos, veio até esta urbe visitar sua filha, onde recebeu, e aceitou, uma proposta para levar entorpecentes para o seu município. Esclareceu que quando se aproximava do ponto de ônibus foi abordado por policiais militares que localizaram as drogas e o prenderam, afirmando que transportava um quilo de "cocaína" e trezentas gramas de "maconha". Negou que estivesse transportando os microtubos apreendidos, contendo "cocaína", bem como os microtubos vazios.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a confissão parcial do réu está alinhada com as demais provas do processo.

Sabe-se que a confissão judicial, ainda que parcial, quando isenta de vícios e coações, como a trazida pelo increpado, fornece elemento seguríssimo de prova, notadamente quando amparada por outros elementos de convicção, tal como no presente caso.

A propósito, em recente julgado:

"Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - (...) Consistentes relatos dos policiais militares responsáveis pela abordagem ao réu - Confissão judicial do réu - Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros - Condenação mantida - (...) - Recurso de apelação parcialmente provido, sem reflexo na pena final". (TJSP; Apelação Criminal 1503582-66.2021.8.26.0302; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022) (Ênfase na reprodução).

No mais, registro que a configuração do crime de tráfico contenta-se com a prática de apenas uma das múltiplas ações previstas no tipo penal, sendo a finalidade mercantil demonstrada pelas circunstâncias do caso, como nos presentes autos, à luz da quantidade de entorpecentes, da relevante quantia em dinheiro e do apetrecho comumente utilizado para a venda no varejo (microtubos, do tipo eppendorf, vazios).

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso defensivo - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares - Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 - Descabimento - Tipo penal que prevê diversas condutas - Desnecessidade da prova da efetiva mercancia - Condenação mantida - (...) Recurso não provido". (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Assim, o caso é de condenação, nos exatos termos da denúncia.

Passo à dosimetria penal.

O réu ostenta diversos maus antecedentes, conforme extrai-se da certidão de fls. 154/159 (autos 0006700-23.2005.8.26.0323, com trânsito em julgado em 02/02/2009; 0006727-06.2005.8.26.0323, com trânsito em julgado em 07/01/2011; 0007292-04.2004.8.26.0323, com trânsito em julgado em 12/09/2006; e 0009694-87.2006.8.26.0323, com trânsito em julgado em 10/08/2010).

Ademais, a certidão de fls. 137/149 (autos nº 70000831-14.2011.8.26.0625), demonstra que o acusado encontrava-se em cumprimento de pena na data dos fatos, o que evidencia a maior reprovabilidade de sua conduta.

Há que se destacar, ainda, a quantidade expressiva de entorpecentes. Afinal, trata-se de 123,68 gramas de "cocaína" (massa líquida), distribuídas em 87 microtubos, do tipo eppendorf, e à granel. Deixar, portanto, de valorar negativamente tal circunstância significaria negar vigência aos princípios da individualização da pena e da isonomia, ambos de estatura constitucional, por equipar a conduta àquelas envolvendo pequena quantidade de narcóticos.

Portanto, à luz de tais circunstâncias extremamente desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 1/3 (um terço) acima do piso legal, ou seja, em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa.

Na segunda fase, observo a existência da agravante da reincidência, conforme documentos de fls. 137/149 (FA) e 154/159 (certidão), em razão das condenações nos autos 0005514-35.2009.8.26.0028 e 0007449-74.2004.8.26.0323, execuções criminais autos 7001326-82.2016.8.26.0625, a cumprir, e 70000831-14.2011.8.26.0625, em cumprimento, respectivamente.

Por outro lado, em que pese a divergência na espécie dos entorpecentes apreendidos, de fato, o réu confessou espontaneamente o delito de tráfico, motivo pelo qual reconheço em seu favor a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP.

Assim, considerando a multirreincidência do acusado, tenho por bem compensar parcialmente as circunstâncias preponderantes, majorando suas penas em 1/6 (um sexto), para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Nesse sentido, o nosso Tribunal em caso semelhante e recente:

"Apelação Criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. (...) Correto reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o apelante Izaque na fase intermediária, com compensação parcial com a agravante da multirreincidência, resultando em aumento de um sexto. (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1500128-92.2022.8.26.0189; Relator (a): Freire Teotônio; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Fernandópolis - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/09/2022; Data de Registro: 26/09/2022).

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a sanção outrora lançada, na segunda fase.

Registre-se que o réu não faz jus à redutora prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, vez que ausentes os requisitos autorizadores, em razão do seu passado criminal desabonador.

Outro não é o entendimento do E. TJSP:

“Apelação – (...) Tráfico de entorpecentes – Agente reincidente – Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. O fato de o agente ser reincidente afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos. (...) Substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa Descabimento por ser o réu reincidente em crime doloso (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 1500082-57.2018.8.26.0573; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2013; Data de Registro: 11/03/2020) (ênfase na reprodução).

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, à vista das péssimas circunstâncias judiciais acima declinadas, bem como da reincidência e maus antecedentes que o réu ostenta, forte no artigo 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal.

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Tais motivos inviabilizam, da mesma maneira, a aplicação de medidas despenalizadoras; também afastadas pelo montante de pena aplicado.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com valor total a ser atualizado nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do acusado, forte no artigo 43, da Lei 11.343/06.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar ADILSON MOREIRA CARDOSO, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a uma pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, diária mínima.

Nego o apelo em liberdade. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam sua prisão preventiva, se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente. Ademais, a pena relativamente alta que lhe foi imposta, assim como o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena, confere risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual. Insta salientar, ainda, que o réu, possuidor de maus antecedentes e reincidência, encontrava-se foragido quando da prática do delito, o que demonstra maior risco à aplicação da lei penal.

Assim, visando assegurar, de fato, a aplicação da lei penal e a ordem pública, recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do E. TJSP:

"Tráfico de Drogas – Preliminar – Apelo em liberdade – Impossibilidade – Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos – Preliminar rejeitada – Recurso não provido. Tráfico de Drogas – (...) – Recursos providos em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0000864-07.2017.8.26.0628; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª

Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Sublinhado meu).

Havendo recurso, no entanto, expeça-se a guia de execução provisória.

Custas pelo vencido, observada a gratuidade de justiça, que ora lhe concedo. Expeça-se certidão de honorários advocatícios à advogada nomeada, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Caso ainda não tenha sido realizado, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos utilizados no tráfico aqui reconhecido, oficiando-se à autoridade policial para proceder a sua destruição.

Decreto o perdimento da quantia apreendida em favor da União, com base no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e artigo 63, inciso I, da Lei 11.343/06. Expeça-se o necessário com o trânsito em julgado.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Preliminar – Restituição de valor apreendido – Desacolhimento – Caderno processual que indica que o numerário questionado é proveniente da prática do tráfico de drogas – Inexistência de prova segura acerca da origem lícita do dinheiro apreendido – Perda em favor da união corretamente determinada – Inteligência dos arts. 62 e 63 da Lei n.º 11.343/06 – Preliminar rejeitada. (...) Condenação mantida. (...) – Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500220-88.2021.8.26.0356; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirandópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 08/11/2021) (Ênfase minha).

Oportunamente, também após o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se o complemento da guia de execução; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, conforme disposto no artigo 71, §2º, do Código Eleitoral, c/c artigo 15, inciso III, da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; d) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.343/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e e) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA